合同编号：

陕西省室内装饰装修工程

施 工 合 同

（示范文本）

工程名称：_____

发包方(甲方)：_____

承包方(乙方)：_____

陕西省工业和信息化厅

制定

陕西省工商行政管理局

使 用 说 明

1、本合同文本是根据有关法律、法规制定的示范文本，供双方当事人参照约定采用，签订合同前需认真阅读、填写。本合同示范文本适用期至新版合同示范文本发布止。

2、工程承包方（乙方），应具备工商营业执照和室内装饰资质等级证书。

3、室内装饰装修工程施工合同涉及的专业性较强，合同标的额较大，合同履行期长。为更好维护当事人合法权益，双方签订合同应慎重，正确选择示范文本所提供的选择项条款，补充内容应全面、具体、严谨。

4、本合同示范文本由陕西省工业和信息化厅、陕西省工商行政管理局共同制定。任何单位和个人不得出于商业目的擅自翻印和出售。

发包方：（甲方）：_____

承包方：（乙方）：_____

依据《中华人民共和国合同法》、《陕西省室内装饰管理规定》、《陕西省室内装饰工程预算定额》、《陕西省室内装饰工程费用定额》及有关法律、法规，甲、乙双方在自愿、平等、公正、诚信的基础上，经协商一致，签订本合同。

第一条 工程概况

1.1 工程名称_____

1.2 工程地点_____

1.3 工程内容：_____

1.4 装饰面积：建筑面积____平方米或施工面积_____平方米。

1.5 承包方式：根据招标文件双方确定采取下列第__款承包方式:

1.5.1 乙方包工包料。全部装饰装修材料由乙方采购，乙方负责工程的全部施工。

1.5.2 乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料。

1.5.3 其它：_____

第二条 工程工期

2.1 工程工期总计共 _____天（日历天数）。

2.1.1 开工日期：_____年___月___日。

2.1.2 竣工日期：_____年___月___日。

第三条 工程价款（人民币）

3.1 总价款：人民币（大写）_____ 元

第四条 甲方工作

4.1 甲方应在开工七日前向乙方提供完整的施工图纸,并组织有关单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底,办理消防、工程质检等申报批准手续,并承担其费用。

4.2 提供施工所需的场地，并清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍，协调处理好外部环境，使施工场地具备施工条件。如施工场地内的障碍未得到清除，甲方应承担乙方消除施工障碍而采取的相应措施所发生的费用。

4.3 向乙方提供施工所需水、电、电讯等管道线路，并接至约定的施工现场，保证所有线路满足乙方施工需要。

4.4 向乙方提供建筑物、构筑物和地下管网线路图，保证数据真实准确。

4.5 协调施工场地内各交叉作业施工单位之间的关系，保证乙方按合同的约定顺利施工。

4.6 工程开工后，如需变更设计、材料和配套用品，应书面通知乙方，由此造成材料、配套用品的损失，由甲方承担。造成乙方需增加工作日的，按具体工作日，顺延工

期。

4.7 按合同规定项目支付预付款、进度款、结算款。

4.8 负责组织工程竣工验收。

第五条 乙方工作

5.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸和施工要求进行施工，做好各项质量检查记录和现场管理工作。编制工程预、决算，做好竣工验收的资料准备、验收、整改和交付工作，按期完成工程施工。

5.2 向甲方提供工程进度及施工计划报表，向甲方提交划拨预付款、进度款、清算款的申请和工程事故报告。

5.3 在腾空后单独由乙方施工的施工场地内，按工程和安全需要提供和维修施工使用的照明、看守和围栏。乙方未履行上述义务造成财产和人身伤害，由乙方承担责任。

5.4 负责工程垃圾的清理和外运工作,并应采取有效措施保护施工现场的内外环境,使粉尘、噪音等指标符合环境保护要求，应避免施工引起的环境问题造成人身或财产损害。

5.5 自觉遵守有关部门对施工场地交通安全管理规定。

5.6 施工期间应保护建筑物结构以及相应的配套设施。

5.7 工程竣工后未交付甲方验收前,应负责工程的维护,未进行合理维护或在维护期内发生的其它毁损,乙方承担修复责任。甲方未进行竣工验收而提前进驻使用造成工程毁损的，甲方承担相应责任。

第六条 工程监理

6.1 若甲方委托监理公司对本工程进行监理,甲方应与具有相应资质的工程监理公司另行签订《工程监理合同》,并于本合同签订后三日内将工程监理公司名称及监理工程师的姓名、联系方式、监理职责范围等书面告知乙方。

第七条 甲、乙双方工地代表

7.1 甲方明确____为甲方驻工地代表,乙方明确_____为乙方驻工地代表。

7.2 双方派驻工地的工地代表负责本工程施工合同的履行,一方如更换工地代表,应及时书面通知对方。

第八条 施工组织

8.1 乙方应于工程开工七日前向甲方提交施工方案。甲方应于收到施工方案后五日内书面回复予以批准或提出修改意见。逾期未书面回复的，视为批准施工方案。

甲方委托监理的，乙方应于施工方批准后三日内向监理方提供施工方案副本。

8.2 乙方须按已经批准的施工方案组织施工。接受甲方代表和监理方的检查和监督。工程实际进展与进度计划不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，甲方批准后执行。

8.3 工程开工前，乙方应向甲方提供施工人员名单、工种和上岗人员的有效证明文件。

第九条 工程工期的延误

9.1 施工过程中,乙方出现下列情况的,工期相应顺延。

9.1.1 不可抗力造成灾害影响正常施工的。

9.1.2 甲方重大设计变更和工程量增加。

9.1.3 甲方不按约定迟延提供施工所需资金。

9.1.4 其它非乙方原因造成的停工。

9.2 乙方在9.1款约定的情况发生后七日内,应就延误情况向甲方代表提出报告,甲方代表应于收到报告后七日内予以确认、答复，逾期不予答复，视为延期要求已被确认。

第十条 工期提前

10.1 甲方要求提前竣工的，应为乙方提供能够实现提前竣工的条件，承担因提前竣工所发生的费用。

第十一条 工程质量

11.1 工程质量标准，依据国家 QB1838-93《室内装饰工程质量规范》规定。

11.2 装饰装修室内环境污染控制标准，依据国家 GB/T18883-2002《室内空气质量标准》规定。

11.3 乙方应认真按照规定标准和设计要求组织施工。随时接受甲方、监理方和消防部门的检查、检验，并为检查、检验提供方便。

11.4 施工中甲、乙双方应严格执行隐蔽工程和单项工程验收制度。隐蔽工程和单项工程未经验收的,乙方不得进行下阶段施工。

验收应由乙方出具验收记录。验收记录经甲方签字确认后生效。

11.4.1 凡隐蔽工程和单项工程经乙方预检后,应在隐蔽和单项验收四十八小时前书面通知甲方代表验收。书面通知应包括乙方自检记录、隐蔽和单项验收的内容、验收的时间和地点。

11.4.2 经验收的隐蔽工程和单项工程,甲方应及时签字确认验收记录。验收完成一日后，甲方未提出质量异议拒不在验收记录签字的，视为验收合格，乙方可继续施工。

11.4.3 甲方不能按时参加隐蔽工程和单项工程的验收,应在开始验收二十四小时前向乙方提出延期要求，延期不能超过两天。甲方未能按以上时间提出延期要求，拒不参加验收的，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。

11.5 施工中经检查、检验工程质量不合格的，乙方应按质量规范要求进行返工、修改，并承担返工、修改的费用，工期不予顺延。因甲方责任导致工程质量不合格而返工、修改的,甲方承担相应责任,工期相应顺延。

11.6 甲方提出重新检验已验收的隐蔽工程的，乙方应按要求对隐蔽工程进行剥露，并在检验后修复隐蔽。检验合格的，甲方承担由此发生的工程费用，并相应顺延工期。检验不合格的，乙方应返工，直至甲方验收合格后，修复隐蔽工程。剥离、返修工程费用由乙方承担，工期不予顺延。

第十二条 材料供应

12.1 由甲方供应的装饰材料、装饰用品及设备应附清单，标明供应的种类、名称、品牌、规格、型号、等级、产地、数量和提供的时间。

12.1.1 由甲方提供的装饰材料、装饰用品、设备，应在材料运到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续。

12.1.2 甲方提供的装饰材料、装饰用品、设备经验收交付乙方后，由乙方负责保管。因保管不当造成的损失，乙方负责赔偿。

12.1.3 因甲方所供装饰材料、装饰用品、设备的质量问题造成工程质量不合格,或因甲方不能按时供应装饰材料、装饰用品及设备影响工程进度的，由甲方承担相应的工程损失,并相应顺延工期。造成乙方损失的，甲方承担赔偿责任。

12.2 由乙方供应的装饰材料、装饰用品及设备应附清单，标明供应的种类、名称、品牌、规格、型号、等级、产地、数量和提供的时间。

12.2.1 由乙方提供的装饰材料、装饰用品、设备，应在材料运到施工现场前通知甲方，双方共同验收。

12.2.2 因乙方所供装饰材料、装饰用品、设备的质量问题造成工程质量不合格的，由乙方负责返工，并承担相应费用，工期不予顺延。

12.3 乙方不得擅自使用代用材料。根据工程需要，确需使用代用材料的，应事先取得甲方签字认可。

12.4 装饰材料、装饰用品和设备应附合格证明。无合格证明的装饰材料、装饰用品和设备不得使用。

第十三条 工程变更

13.1 甲乙双方均应坚持按图施工。施工中如确需变更设计方案、工程项目或施工方式的，应以书面形式通知对方。双方应就变更事项进行协商。

13.2 甲方变更设计，应在该项工程施工七日前通知乙方。乙方已经施工的工程，甲方变更设计应及时通知乙方，乙方在接到通知后立即停止施工。

13.2.1 甲方变更设计，造成乙方返工的，所发生的费用和损失均由甲方承担，工期相应顺延。

13.2.2 甲方变更设计,造成乙方材料积压，应由甲方负责处理，并承担相关处理费用。

13.3 乙方提出合理化建议涉及变更设计和对原定材料换用的，必须征得甲方同意，设计或材料涉及消防安全的，还应取得消防部门的批准。

13.4 因原建筑结构、构造的原因而无法施工的项目，乙方应以书面形式通知甲方，经双方协商一致后，可重新签订设计和施工方案，形成补充协议，原方案自动取消。

13.5 装饰装修设计施工图与现场实际不符时，甲方应及时会同设计方对施工图进行设计调整，并以变更的形式及时办理工程量的增、减签证，同时相应调整工期。

第十四条 工程竣工

14.1 工程竣工后，乙方应在工程竣工验收前向甲方提交竣工验收报告的相关资料_____套。相关资料应包括:

(1)增、减设计变更的文件和工程协商记录；

(2)外购材料及配套用品的合格证；

(3)隐蔽工程图纸和单项工程验收记录；

(4)工程竣工图；

(5)甲、乙双方自检工程质量表；

(6)工程决算报告;

(7)其它_____。

14.2 甲方应在收到乙方竣工验收报告及相关资料___日内组织工程验收。乙方送达竣工验收报告及相关资料__日内，甲方无正当理由拒不组织验收又不提出修改意见的，视为甲方批准验收，乙方可办理结算手续。

14.3 竣工工程质量，以国家 QB1838-93《室内装饰工程质量规范》为评定标准和验收依据。

第十五条 工程款结算

15.1 本合同结算依据_____年《陕西省室内装饰工程预算定额》和____年《陕西省室内装饰工程费用定额》进行。

15.2 本合同价款，任何一方均不得擅自改变。若发生下列情况之一的,合同价款可作相应的调整。

⑴行政管理部门发布价格调整文件。

⑵室内装饰工程预算定额、工程费用定额调整。

⑶甲方确认的工程量增、减或所用材料、配套用品变更。

⑷甲方确认的设计变更。

⑸甲乙双方协议条款约定的其它增减或调整。

15.2.1 合同价款调整，甲、乙双方应签订书面补充协议。

15.3 工程款支付方式

双方选择_____方式进行工程款结算。

15.3.1 合同签订生效后，甲方按约定时间向乙方给付工程款。

支付次数	付款时间	占工程总价款 的比例（%）	应付金额 （元）	备注
第一次	签订合同之日			预付款
第二次	年　月　日			
第三次	年　月　日			
第四次	年　月　日			

15.3.2 合同签订生效后,甲方根据以下工程进度向乙方给付工程款。

支付次数	工程进度	付款时间	占工程总价款 的比例（%）	应付金额（元）
第一次		年 月 日		
第二次		年 月 日		
第三次		年 月 日		

备：乙方应于约定付款日三日前向甲方提交已完成工程量的进度报表。甲方收到乙方提交的已完成工程量进度报表后应及时审查。对进度有异议的，自收到已完成工程量进度报表之日起二日内应提出意见，并依此同乙方协商调整付款期。逾期不提出审核意见的，视为甲方认同工程量进度报表，乙方可向甲方通知要求付款。甲方在收到乙方通知后三日内拒不付款的，乙方可停工。停工造成的工程损失、工期延误及其它费用由甲方负担。

15.3.3 其它付款方式:_____。

15.4 工程竣工验收后，甲方应对乙方提供的工程决算报告进行审查，办理工程结算手续。全部工程款结清后三日内，乙方应将竣工工程交付甲方。

15.4.1 甲方收到乙方竣工工程决算报告三十日内，既不提出书面异议，又不办理决算手续的，视为认可乙方竣工决算报告。

15.4.2 甲方对乙方竣工工程决算报告持有异议，应向乙方提出书面意见，双方应进行协商解决。协商达不成一致，可申请造价鉴定。

第十六条　工程保修

16.1 乙方对工程质量承担保修责任,保修期自竣工验收合格之日算起,保修期限为二年。

如甲方在未办理完毕竣工验收手续前而强行进入使用的,保修期以其进入使用之日起计算。

16.2 保修金以工程总价款的 5%计算,甲方可在结清工程尾款时予以留存。

16.3 保修期内因乙方工程质量引起的损坏，维修费由乙方承担；因甲方人为造成损坏的，维修费用由甲方承担;因不可抗力所造成的损坏，不在保修范围内。

第十七条 违约责任

17.1 合同签订后，任何一方不得无故终止合同。如单方终止合同，承担违约责任。

17.2 一方无法继续履行合同需终止履行并解除合同的，应及时通知另一方，因合同解除而造成的损失由责任方承担。

17.3 甲方无正当理由不按本合同第 15.3 款规定的付款时间给付工程款，每延误一日承担未履行部分款项____‰的违约金。

17.4 因乙方责任导致工程质量或室内空气质量不合格的，乙方负责对质量不合格部分进行返工修理，对室内空气进行综合治理。因返工修理和综合治理造成的工程延期交付，视同工期延误。因工程质量或室内空气质量不合格造成甲方损害的，乙方承担赔偿责任。

17.5 因一方原因造成工期延误的,每延误一天，由责任方按合同总价款的_____‰向对方支付违约金。

17.6 发生下列情况之一，非责任方可暂停合同履行,但应以书面形式告知对方暂停原因。

⑴甲方未按合同约定时间足额向乙方支付工程款,经乙方催告，在三日内无结果的。

⑵甲方未经乙方同意，单方擅自变更工程设计、施工方案或与乙方施工队私下交易，隐瞒乙方的。

⑶甲方提供不符合要求的材料、设备或在施工限定的时间内不及时提供材料、设备到现场的。

⑷同场其它非乙方施工队伍未予以配合，甲方不予协调，导致无法正常施工的。

⑸乙方提供的材料不符合约定或乙方所提供的材料经质检部门检验确认为伪劣装饰材料的。

⑹乙方施工人员在工地打架斗殴、偷盗或有其它违法行为,影响工程施工,造成恶劣影响的。

第十八条 合同争议的解决方式

18.1 本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决。协商不成的，可通过下列第种方式解决。

18.1.1 提交_____仲裁委员会仲裁；

18.1.2 向人民法院提起诉讼。

18.2　本合同在履行过程中双方发生争议，除出现以下情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。

⑴对工程施工或设计等重大方案意见不一致，致使合同确已无法继续履行的。

⑵双方协商一致同意停止施工的。

⑶仲裁委员会要求停止施工的。

⑷人民法院要求停止施工的。

第十九条　合同的变更和解除

19.1 合同生效后，任何一方不得随意变更合同内容。确需变更合同内容的，应经双方协商一致后重新签订补充合同。

19.2 合同签订后,因不可抗力致使合同确已无法全面履行的，经双方协商一致可解除合同。

第二十条　其它

20.1 乙方施工过程中,应遵守劳动合同、安全防护等相关法律法规，采取严格的安全防护措施，确保施工安全，承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的损失。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

20.2 工程施工过程中若发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，并积极处理善后事宜。

20.3 本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。工程竣工验收，甲方结清工程款,乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，本合同其它条款效力终止。保修条款效力至保修期满终止。

20.4 本合同工程不能转包。

20.5 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

20.6 合同附件:_____

20.7 本合同一式____份，甲、乙双方各执_____份。

发包方（甲方）： 单位名称：（盖章） 单位地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行：	承包方（乙方）： 单位名称：（盖章） 单位地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行：
合同签订时间：	